

1500058-67.2021.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo Digital nº:

1500058-67.2021.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2105476/2021 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 17400932 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 305/21/502 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS GALVAO SIQUEIRA

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou MARCOS VINICIUS GALVAO SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime disposto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porquanto, no dia 18 de abril de 2020, por volta das 03 horas e 15 minutos, na Rua Sergipe, nº 436, Jardim Marajá, nesta cidade e Comarca de Pacaembu/SP, MARCOS VINÍCIUS teria subtraído, para si, a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), pertencente a Pedro Varini, empregando violência contra a vítima, logo após a subtração, a fim de assegurar a detenção da coisa para si. Narra a denúncia que o denunciado entrou na casa da vítima pela porta da cozinha que estava com o trinco quebrado, dirigiu-se ao quarto em que Pedro dormia e subtraiu a quantia de R\$70,00 (setenta reais) que estava escondida embaixo do travesseiro da vítima. Pelo o que consta, Pedro acordou e se deparou com o denunciado logo após retirar o dinheiro de sua carteira. Segundo a acusação, para assegurar a detenção do valor subtraído, o denunciado desferiu um soco no rosto da

vítima, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no exame de corpo de delito de fls. 27.

A denúncia foi recebida em 28/04/2021 (fls. 98-100).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 137-151).

Em audiência, foi ouvida a vítima, as testemunhas e o réu foi interrogado.

Houve apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, oportunidade em que requereu a procedência da ação com a condenação do réu pelo art. 157, §1º, do CP.

A defesa pediu a absolvição do réu e subsidiariamente a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 22-24 e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A autoria está, igualmente, caracterizada.

É bem verdade que o réu negou os fatos a ele imputados. Na fase administrativa disse que esteve apenas no portão da casa da vítima, para recuperar seu celular que estava em posse do filho do ofendido. Em juízo, narrou que foi na casa apenas retomar celular de sua mãe, que tinha entregado em troca de droga. Afirmou que Pedro foi em sua direção com um pau, e apenas empurrou ele na frente da sua casa. Disse que teve o rosto machucado e tem cicatriz disso.

Seu relato, porém, não se sustenta.

A vítima Pedro relatou, na Delegacia, que "acordou com o Bill mexendo embaixo do seu travesseiro e subtraiu a quantia de aproximadamente de R\$ 70,00, de sua carteira, e, imediatamente, acordou pensando que se tratava de seu filho, quando recebeu um soco na cara de Bill. Acredita que Bill entrou pela porta da cozinha pois o trinco dela está quebrada e que Bill é amigo do filho, frequentava a casa e sabia onde cada um dormia".

Em juízo, Pedro disse que acordou com o acusado mexendo em seu travesseiro. Narrou que pensou que era seu filho Evandro, quando levantou, levou um soco de Bill.

Narrou que seu filho Evandro acordou e percebeu o acusado em sua casa.

Em juízo, a testemunha Evandro confirmou que Bill entrou em sua casa, agrediu seu pai e subtraiu dinheiro. Narrou que o acusado, quando entrou na sua casa, também pegou celular de sua propriedade e deixou cair um celular de sua mãe. Pelo o que se recorda, o acusado subtraiu R\$ 70,00 de seu pai.

As narrativas apresentadas pela vítima foram coerentes, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam desconsiderados, tampouco existe razão para que a vítima incriminasse falsamente o acusado. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e coerentes.

E, ressalto: "A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto" (TACnm/SP Ap. crim. n.º 1 036 841-3 rel. RENATO NALLINI).

Não bastasse, a testemunha policial Renato Feitosa afirmou, em juízo, que foi acionado via COPOM para atendimento de agressão. Narrou que, segundo a vítima Pedro, estava deitado e viu que alguém tentou mexer em sua carteira na cama.

Afirmou que, segundo Pedro, pensou que era seu filho e levantou, momento em que foi agredido com soco. Explicou que Evandro disse que levantou e viu Bill, mas ele evadiu-se. Narrou que encontrou o acusado em garagem de sua casa. Explicou que o acusado negou os fatos em sua integralidade.

No mesmo sentido, o policial Soleni disse, em juízo, que foi acionado pelas vítimas, que teriam narrado que acordaram com o réu no quarto de Pedro. Disse que, segundo relato deles, o acusado deu um soco na vítima e correu. Afirmou que Pedro notou, após, a subtração de R\$ 70,00. Disse que conheciam o réu e foram até a casa dele, mas, no local, o acusado correu. Afirmou que localizaram o réu na garagem da casa, embaixo de veículo. Negou que tenham encontrado o dinheiro em posse do réu. Disse que Bill negou os fatos e que Evandro disse ser usuário de drogas e que tinham dívida.

E, saliento, "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se

de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido" (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Quanto à tipicidade da conduta, os fatos revelam o emprego de violência logo em seguida à subtração a fim de assegurar a detenção da coisa para si, caracterizando, assim, o roubo. Nota-se que foi comprovado, pelo laudo de fl. 27, lesão corporal na vítima.

Ademais disso, incabível a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, tratando-se de crime complexo, cujo bem tutelado vai além do patrimônio, a prática de violência afasta a menor relevância da conduta, de forma que não se configura o crime de bagatela.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. 2. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 153521 SP 2021/0287465-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Não há dúvidas, portanto, sobre a prática do delito de roubo pelo acusado. Deste modo, a condenação pelo delito é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração.

Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbam a normalidade da figura típica e o comportamento da vítima em nada influiu para a conduta. O acusado ostenta Maus antecedentes (0000283-27.2018.8.26.0411 - fls. 222 e 1501376-14.2019.8.26.0411 - fls. 224) já que "A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos Maus antecedentes" (STJ - HC: 262254 SP 2012/0273044-0, Relator: Ministra LAURITAVAZ, Data de Julgamento: 04/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe17/02/2014). Aumento a pena-base, portanto, em 1/6, resultando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na última fase, não há causas de aumento ou redução a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal, diante da existência de antecedentes, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP), tendo em conta a pena imposta. Pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu MARCOS VINICIUS GALVAO SIQUEIRA à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no 157, § 1º, do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, já que permaneceu assim durante o processo não

havendo nada a recomendar sua prisão nesse momento.

Custas na forma da Lei, ressalvados os beneficiários da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1)

Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, §

2º, do CE e art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de

Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a

condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art. 809); 3)

Expeça-se a guia para execução definitiva da pena; 4) Expeça-se certidão de

honorários, de acordo com os atos praticados.

P.R.I.C.

Pacaembu, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA